

Задание №10

Вопрос №1

Условие:

Выскажите свою позицию по кейсу Tornado Cash — выберите одну из сторон и приведите аргументы, помимо тех, которые были высказаны на практикуме.

Ответ:

По делу Tornado Cash я поддерживаю позицию обвинения в части нарушения законов о лицензировании финансовых услуг. Одновременно с этим я разделяю аргументы о наличии определённой ответственности разработчиков за созданный ими инструмент, однако считаю подход к предъявлению более тяжких обвинений (например, в отмывании денег напрямую) излишне жёстким и не в полной мере учитывающим технологическую специфику децентрализованных систем.

Ниже привожу аргументы, обосновывающие мою позицию.

1) Фактический контроль разработчиков над сервисом. Роман Шторм и его команда активно управляли ключевым элементом экосистемы Tornado Cash — пользовательским интерфейсом (веб-приложением). Согласно статистическим данным, через этот интерфейс осуществлялось более 96 процентов всех взаимодействий с сервисом. Кроме того, команда регулярно изменяла интерфейс и его функциональность, что свидетельствует о сохранении у разработчиков значимой степени контроля над тем, как и кем используется данный инструмент. Этот факт подрывает тезис защиты о полной нейтральности и автономности смарт-контрактов Tornado Cash.

2) Извлечение прибыли разработчиками. Разработчики Tornado Cash владели служебными токенами проекта и получали от этого материальную выгоду. Пользователи, в свою очередь, оплачивали комиссии за совершение анонимных транзакций, часть которых прямо или косвенно поступала разработчикам. Такая экономическая модель ставит под сомнение утверждение о чистоте мотивации команды, якобы создававшей исключительно нейтральный инструмент приватности. Напротив, деятельность разработчиков по своим признакам приближается к оказанию финансовых услуг, а за такие услуги в большинстве правовых систем требуется лицензирование.

3) Масштабы противоправного использования. Даже признавая существование легитимных сценариев использования Tornado Cash (например, пожертвования в условиях политических репрессий или приватные транзакции законопослушных граждан), нельзя игнорировать катастрофические масштабы криминального применения платформы. Tornado Cash стал ключевым инструментом для отмывания денег, похищенных хакерскими группами. Особо следует отметить использование сервиса группировкой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи и признанной в международном праве террористической организацией. Средства, похищенные при взломах криптобирж и децентрализованных протоколов, систематически пропускались через миксер Tornado Cash для сокрытия их происхождения.

Вместе с тем я считаю, что более тяжкие обвинения (например, прямое отмывание денег или организация преступного сообщества) предъявлены разработчикам без достаточных оснований. Моя позиция здесь основывается на следующих соображениях.

1) Отсутствие доказательств прямого умысла. Для квалификации действий как соучастия в отмывании денег необходимо доказать не просто осведомлённость разработчиков о фактах криминального использования, а наличие прямого умысла, то есть желания способствовать именно противоправной деятельности. В случае с Tornado Cash разработчики

создали инструмент, который может использоваться как законно, так и незаконно. Утверждение, что они желали именно преступного применения, не подтверждено достаточными доказательствами.

2) Принцип нейтральности технологии (технологический нейтралитет). В правовой доктрине многих стран признаётся, что создание инструмента, который может использоваться в законных целях, само по себе не является преступлением, даже если этот инструмент фактически чаще применяется незаконно. Примером могут служить программы для шифрования данных или средства анонимизации трафика (Tor, VPN), которые также широко используются преступниками, но их разработчики не привлекаются к ответственности за действия пользователей.

3) Невозможность контроля после развёртывания смарт-контрактов. После того как смарт-контракты Tornado Cash были развёрнуты в блокчейне Ethereum, разработчики утратили техническую возможность их модификации или отключения. Даже если бы они захотели предотвратить противоправное использование, они не могли бы этого сделать без полной остановки всего блокчейна, что технически невозможно. Это отличает Tornado Cash от централизованных сервисов, где оператор может заблокировать подозрительные транзакции или заморозить средства.

Таким образом, моя итоговая позиция заключается в следующем.

Разработчики Tornado Cash создали мощный инструмент, существенно облегчающий анонимизацию транзакций. При этом они не продумали механизмы предотвращения массового криминального использования, несмотря на то что косвенно получали прибыль от работы системы. Признание их виновными в нарушении лицензионного законодательства (ведение деятельности по оказанию финансовых услуг без соответствующего разрешения) представляется обоснованным. Однако для более серьёзных обвинений, таких как соучастие в отмывании денег или финансировании терроризма, необходимо доказать не просто осведомлённость, а прямой умысел и наличие фактического контроля над преступными операциями. В отсутствие таких доказательств привлечение разработчиков к ответственности по тяжким составам является, на мой взгляд, излишне жёстким и создающим опасный прецедент для всей индустрии разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом.